



Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 5

Ausgegeben zu Dresden am

27. Januar 2026

Inhaltsverzeichnis

27. Januar 2026

**Gesetz zur Änderung des
Kindertagesbetreuungsgesetzes zur
Abschaffung des Elternbeitrages**

Seite 2

Gesetz

zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes zur Abschaffung des Elternbeitrages

vom 26. Januar 2026

Der Ostdeutsche Landtag hat am 26. Januar 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Kindertages- betreuungsgesetzes

Das Gesetz über Kindertagesbetreuung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 27. Juni 2025 (SächsGVBl. S. 285) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Bezeichnung des Gesetzes wird wie folgt gefasst:

„Ostdeutsches Gesetz
zur Förderung von Kindern in
Kindertageseinrichtungen und in
Kindertagespflege
(Ostdeutsches
Kindertagesbetreuungsgesetz –
KitaG)“

2. § 14 wird wie folgt geändert:

- a. Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst:

„(3) Die Personal- und Sachkosten im Sinne von Absatz 1 einer Kindertageseinrichtung in kommunaler Trägerschaft werden durch die Gemeinde und durch das Land getragen.

(4) Die Personal- und Sachkosten im Sinne von Absatz 1 einer Kindertageseinrichtung in Trägerschaft einer freien Jugendhilfe werden durch die Gemeinden und durch das Land mit

dem Eigenanteil
des Trägers
getragen.“

- b. In Absatz 5 werden die Wörter „die Elternbeiträge“ und das voranstehende Komma gestrichen.

3. § 15 wird wie folgt gefasst:

„§ 15

**Beteiligung der
Erziehungsberechtigten bis
2028**

- (1) Für die Inanspruchnahme von Angeboten der Kinderförderung in Kindertageseinrichtungen sind von den Erziehungsberechtigten bis zum Ablauf des 31. Dezembers 2028 Beiträge nach Maßgabe der in Absatz 2 getroffenen Bestimmungen zu entrichten.
- (2) Der Beitrag der Erziehungsberechtigten ist für die Dauer des jeweiligen Kindergartenjahres so zu bemessen, dass die Summe der Elternbeiträge die nach Satz 5

festgesetzten Prozentsätze der angemessenen Personalkosten nicht übersteigt. Die Ausgestaltung der Elternbeiträge kann die Gebietskörperschaft, bei der das örtlich zuständige Jugendamt errichtet ist, im Einzelnen nach der jeweiligen Bedarfssituation in ihrem Zuständigkeitsbereich regeln. Es steht den Trägern von mehreren Kindertageseinrichtungen frei, einen für alle Kindertageseinrichtungen einheitlichen Beitrag festzusetzen, wobei auch hier die Gesamtsumme der Beiträge die nach Satz 5 festgesetzten Prozentsätze der angemessenen Personalkosten nicht übersteigen darf, sofern vom Recht nach Satz 2 nicht Gebrauch gemacht wird. Der nach Satz 5 festgesetzte Beitrag darf im jeweiligen Kindergartenjahr nicht

verändert werden. Die Elternbeiträge, deren Summe seit dem 1. August 2024 höchstens 12,5 Prozent der angemessenen Personalkosten beträgt, sind so zu senken, dass die Summe der Elternbeiträge ab dem 1. August 2025 höchstens 10 Prozent, ab dem 1. August 2026 höchstens 7,5 Prozent, ab dem 1. August 2027 höchstens 5 Prozent und ab dem 1. August 2028 höchstens 2,5 Prozent der angemessenen Personalkosten beiträgt. Bei der Bemessung des Elternbeitrags sind die in der Kindertageseinrichtung bestehenden Angebotsstrukturen in Bezug auf Altersgruppe und Öffnungszeiten zu berücksichtigen. Der Beitragssatz verringert sich für das zweite und jedes weitere kindergeldberechtigte

Kind in einer Famili (§ 90 Absatz 3 des Achten Buches Sozialgesetzbuch) um jeweils 25 Prozent, wobei das erstgeborene kindergeldberechtigte Kind der Familie als erstes Kind zählt. Einnahmeausfälle der Träger, die durch die Staffelung nach Satz 6 und 7 entstehen, trägt die Gebietskörperschaft, bei der das örtlich zuständige Jugendamt errichtet ist. Familien mit geringem Einkommen ist unter den Voraussetzungen des § 90 Absatz 4 Achten Buches Sozialgesetzbuch der Beitrag zu erlassen. Entsprechende Anträge sind beim örtlich zuständigen Jugendamt zu stellen; die Gebietskörperschaft, bei der das örtlich zuständige Jugendamt errichtet ist, hat unbeschadet ihrer in diesem Gesetz geregelten Leistungen dem Träger den Ausfallsbetrag zu erstatten.

(3) Nach dem 31. Dezember 2028 sind die Erziehungsberechtigten an den angemessenen Personalkosten der Kindertageseinrichtungen nicht mehr zu beteiligen.“

4. § 17 wird wie folgt geändert:

a. Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Gemeinde trägt die weiteren nicht gedeckten Personal- und Sachkosten.“

b. In Absatz 2 werden die Wörter „durch Elternbeiträge und den“ gestrichen.

5. § 18 wird wie folgt gefasst:

„§ 18

Beteiligung des Landes

(1) Zu den angemessenen Personalkosten der Kindertageseinrichtungen gewährt das einen Zuschuss.

(2) Dieser Zuschuss, der seit dem 1. August 2024 41,5 Prozent der angemessenen Personalkosten beträgt, wird zur Senkung der

Elternbeiträge (§ 15) so erhöht, dass er ab dem 1. August 2025 44 Prozent, ab dem 1. August 2026 46,5 Prozent, ab dem 1. August 2027 49 Prozent, ab dem 1. August 2028 51,5 Prozent und ab dem 1. Januar 2029 54 Prozent der angemessenen Personalkosten beträgt.“

Artikel 2

Aufhebung der Sächsischen Kindertageseinrichtungen-Finanzierungsverordnung

Die Sächsische Kindertagesbetreuung-Finanzierungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. November 2015 (SächsGVBl. S. 695), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 31. Juli 2023 (SächsGVBl. S. 627) geändert worden ist, wird aufgehoben.

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit dem Tag seiner Verkündung in Kraft.

Dresden, den 26. Januar 2026

Louis Hahne-Eichinger
Der LANDTAGSPRÄSIDENT

Dr. Karl Honecker
Der MINISTERPRÄSIDENT

Friedrich Ritter
Der STAATSMINISTER FÜR BILDUNG UND
SPORTLICHE ERTÜCHTIGUNG